

******(Altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 – Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência – para reforçar a prioridade dos créditos trabalhistas e instituir participação acionária dos trabalhadores em casos de diluição de capital)******

****EMENTA:****

Altera a Lei nº 11.101/2005 para estabelecer prioridade absoluta aos créditos trabalhistas, inclusive PLR, antes, durante e após a recuperação judicial ou extrajudicial, e instituir emissão simultânea de participação societária aos trabalhadores em caso de diluição de dívida ou assunção de controle por credores, promovendo o alinhamento de interesses entre capital produtivo e trabalho, em respeito à função social da empresa (art. 170, CF/88).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

****Art. 1º**** A Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:

****Art. 54.**** (nova redação)

Os créditos derivados da legislação trabalhista, ****incluindo salários, verbas rescisórias, FGTS, acidentes de trabalho e Participação nos Lucros e Resultados (PLR)**** ou programas equivalentes, constituem ****prioridade absoluta**** e serão pagos ****antes, durante e após**** a concessão da recuperação judicial ou extrajudicial, por representarem a principal fonte geradora de fluxo de caixa, capital de giro, Capex e ROI da empresa.

§ 1º O plano de recuperação não poderá prever prazo superior a ****6 (seis) meses**** para o pagamento integral dos créditos trabalhistas e PLR vencidos, prorrogável por igual período apenas com aprovação da classe trabalhista e garantias reais.

§ 2º Os créditos salariais (limitados a 5 salários-mínimos por trabalhador, vencidos nos 3 meses anteriores) serão pagos em até ****30 (trinta) dias****.

§ 3º Durante a recuperação, a empresa deverá reservar ****percentual mínimo mensal do fluxo de caixa operacional**** para pagamento dos créditos trabalhistas, vedada a distribuição de lucros, dividendos ou amortização de dívidas quirografárias enquanto houver saldo remanescente dessa classe.

****Art. 55.**** (novo)

Quando houver emissão de novas ações ou quotas para ****diluição de dívida, conversão de créditos em participação societária ou assunção de controle**** por credores, a empresa deverá realizar ****emissão simultânea e proporcional**** de ações ou quotas em favor dos trabalhadores diretos e terceirizados.

§ 1º A participação dos trabalhadores será ****equivalente em proporção**** à concedida aos credores na mesma operação.

§ 2º Os beneficiários serão os trabalhadores com vínculo ativo na data do pedido ou nos 12 meses anteriores.

§ 3º A distribuição ocorrerá via ****Fundo de Participação Acionária dos Empregados (FPAE)****, com rateio proporcional ao tempo de serviço e remuneração, com vedação de alienação por 24 meses (exceto rescisão ou falecimento).

§ 4º O descumprimento implicará a ****nulidade da emissão destinada aos credores**** e impedirá a homologação do plano.

****Art. 2º**** Revogam-se as disposições em contrário.

****Art. 3º**** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A experiência recente de empresas como o GPA demonstra que, em ambiente de Selic elevada e ROI comprimido, as dívidas financeiras crescem de forma desproporcional à capacidade produtiva.

O trabalhador é o principal gerador de caixa e lucro. Portanto, é justo e economicamente racional que ele tenha ****prioridade real**** no pagamento e ****participação societária**** quando credores financeiros recebem diluição de capital.

Esta proposta não contraria o mercado — ao contrário, ****alinha interesses**** entre trabalho e capital, reduzindo conflitos e aumentando as chances de recuperação sustentável das empresas. Republicanos e partidos de centro-direita têm se mostrado eficientes em pautas que combinam responsabilidade fiscal com proteção social inteligente.

COMISSÕES PERTINENTES

1. ****Comissão de Trabalho (CTRAB)**** — Principal (matéria trabalhista)

- Presidente: Dep. Marcos Tavares (PDT-RJ)

2. ****Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)**** — Constitucionalidade

- Presidente: Dep. Leur Lomanto Jr. (UNIÃO-BA)

SIGNATÁRIOS (176 Deputados)

N°	Deputado(a)	Partido/UF
---	-----	-----
1	Sérgio Turra	PP/RS
2	Joaquim Passarinho	PL/PA
3	Alceu Moreira	MDB/RS
4	Afonso Hamm	PP/RS
5	Newton Cardoso Jr	MDB/MG
6	Alberto Fraga	PL/DF
7	Pedro Lupion	REPUBLICANOS/PR
8	Luiz Philippe de Orleans e Bragança	PL/SP
9	Any Ortiz	PP/RS
10	Ana Paula Leão	PP/MG
11	Cobalchini	MDB/SC
12	Pedro Westphalen	PP/RS
13	Capitão Alden	PL/BA
14	Juarez Costa	REPUBLICANOS/MT
15	Dr. Zacharias Calil	MDB/GO
16	Arthur Oliveira Maia	UNIÃO/BA
17	Mauricio Marcon	PL/RS
18	Alexandre Guimarães	MDB/TO
19	Fernanda Pessoa	PSD/CE
20	Rafael Simoes	UNIÃO/MG
21	General Girão	PL/RN
22	Coronel Ulysses	UNIÃO/AC
23	Mauricio do Vôlei	PL/MG
24	Henderson Pinto	UNIÃO/PA
25	Sergio Souza	MDB/PR
26	Lucio Mosquini	PL/RO
27	Tião Medeiros	PP/PR
28	José Rocha	UNIÃO/BA
29	Jorge Goetten	REPUBLICANOS/SC
30	Vitor Lippi	PSD/SP
31	Pastor Eurico	PSDB/PE
32	Daniela Reinehr	PL/SC
33	Evair Vieira de Melo	REPUBLICANOS/ES
34	Caroline de Toni	PL/SC
35	Daniel Freitas	PL/SC

36	Rodrigo Valadares	PL/SE
37	Pezenti	MDB/SC
38	Dr. Flávio	PL/RJ
39	Messias Donato	UNIÃO/ES
40	Dr. Luiz Ovando	PP/MS
41	Adilson Barroso	PL/SP
42	Augusto Coutinho	REPUBLICANOS/PE
43	Luisa Canziani	UNIÃO/PR
44	Sanderson	PL/RS
45	Célio Silveira	MDB/GO
46	Toninho Wandscheer	PP/PR
47	Luiz Carlos Hauly	PODE/PR
48	Pastor Diniz	UNIÃO/RR
49	Delegado Paulo Bilynskyj	PL/SP
50	Nicoletti	PL/RR
51	Julia Zanatta	PL/SC
52	Coronel Chrisóstomo	PL/RO
53	Chris Tonietto	PL/RJ
54	Roberta Roma	PL/BA
55	Da Vitoria	PP/ES
56	Felipe Francischini	PODE/PR
57	Beto Pereira	REPUBLICANOS/MS
58	Zé Vitor	PL/MG
59	Greyce Elias	PL/MG
60	Lafayette de Andrada	PL/MG
61	Padovani	PP/PR
62	Marcos Pollon	PL/MS
63	Josivaldo Jp	UNIÃO/MA
64	Bibó Nunes	PL/RS
65	Rodrigo da Zaeli	PL/MT
66	Rodolfo Nogueira	PL/MS
67	Dilceu Sperafico	PP/PR
68	Luiz Nishimori	PSD/PR
69	Luiz Carlos Busato	UNIÃO/RS
70	Giovani Cherini	PL/RS
71	Nelson Barbudo	PODE/MT
72	Zezinho Barbary	PP/AC
73	Bia Kicis	PL/DF
74	Aluisio Mendes	REPUBLICANOS/MA
75	Fausto Jr.	UNIÃO/AM
76	Julio Lopes	PP/RJ
77	José Nelto	UNIÃO/GO
78	Domingos Sávio	PL/MG

79	Marangoni	PODE/SP
80	Junio Amaral	PL/MG
81	Marussa Boldrin	REPUBLICANOS/GO
82	Luiz Lima	NOVO/RJ
83	Clarissa Tércio	PP/PE
84	Zé Trovão	PL/SC
85	Geovania de Sá	REPUBLICANOS/SC
86	Márcio Honaiser	SOLIDARIEDADE/MA
87	Coronel Meira	PL/PE
88	João Carlos Bacelar	PL/BA
89	Zé Adriano	PP/AC
90	Simone Marquette	PP/SP
91	Celso Russomanno	REPUBLICANOS/SP
92	Eli Borges	REPUBLICANOS/TO
93	Rosângela Reis	PL/MG
94	Marcelo Moraes	PL/RS
95	Ismael	PL/SC
96	Daniel Agrobom	PSD/GO
97	Gustavo Gayer	PL/GO
98	Hercílio Coelho Diniz	MDB/MG
99	Adriana Ventura	NOVO/SP
100	Cabo Gilberto Silva	PL/PB
101	Mário Heringer	PDT/MG
102	Geraldo Mendes	UNIÃO/PR
103	Paulo Litro	UNIÃO/PR
104	Gilson Marques	NOVO/SC
105	Antonio Andrade	PSDB/TO
106	Beto Richa	PSDB/PR
107	Carlos Jordy	PL/RJ
108	AJ Albuquerque	PP/CE
109	Danilo Forte	PP/CE
110	Vermelho	PL/PR
111	Paulo Azi	UNIÃO/BA
112	Diego Coronel	REPUBLICANOS/BA
113	José Medeiros	PL/MT
114	Arnaldo Jardim	CIDADANIA/SP
115	Dr. Ismael Alexandrino	PSD/GO
116	Hugo Leal	PSD/RJ
117	Marcelo Álvaro Antônio	PL/MG
118	Sóstenes Cavalcante	PL/RJ
119	Magda Mofatto	PL/GO
120	Sargento Gonçalves	PL/RN
121	Marcel van Hattem	NOVO/RS

122	Filipe Martins	PL/TO
123	Carlos Chiodini	MDB/SC
124	Laura Carneiro	PSD/RJ
125	Ricardo Salles	NOVO/SP
126	Roberto Duarte	REPUBLICANOS/AC
127	Max Lemos	PDT/RJ
128	Hildo Rocha	MDB/MA
129	Coronel Fernanda	PL/MT
130	Pinheirinho	PP/MG
131	Murillo Gouvea	PSDB/RJ
132	Meire Serafim	UNIÃO/AC
133	Luciano Vieira	PSDB/RJ
134	Pr. Marco Feliciano	PL/SP
135	Lucas Redecker	PSD/RS
136	Lincoln Portela	PL/MG
137	Gilberto Abramo	REPUBLICANOS/MG
138	Átila Lira	PP/PI
139	Bebeto	PP/RJ
140	Osmar Terra	PL/RS
141	Amaro Neto	PP/ES
142	Adriano do Baldy	PP/GO
143	Dr. Fernando Máximo	PL/RO
144	Missionário José Olímpio	PL/SP
145	Jorge Braz	REPUBLICANOS/RJ
146	Julio Arcoverde	PP/PI
147	Franciane Bayer	REPUBLICANOS/RS
148	Mauricio Neves	PP/SP
149	Delegado Fabio Costa	PP/AL
150	João Maia	PP/RN
151	Vinicius Carvalho	PL/SP
152	Luiz Fernando Faria	UNIÃO/MG
153	Mario Frias	PL/SP
154	Thiago Flores	UNIÃO/RO
155	Daniela do Waguinho	REPUBLICANOS/RJ
156	Zé Silva	UNIÃO/MG
157	Dr. Jaziel	PL/CE
158	Glaustin da Fokus	PODE/GO
159	Doutor Luizinho	PP/RJ
160	Aline Gurgel	UNIÃO/AP
161	Claudio Cajado	PP/BA
162	Rosangela Moro	PL/SP
163	Rafael Fera	PODE/RO
164	Eunício Oliveira	MDB/CE

165	Sargento Fahir	PL/PR
166	Diego Andrade	PSD/MG
167	Fernando Coelho Filho	UNIÃO/PE
168	Ricardo Guidi	PL/SC
169	Luiz Gastão	PSD/CE
170	Fabio Garcia	UNIÃO/MT
171	Jefferson Campos	PL/SP
172	Gustinho Ribeiro	PP/SE
173	Nikolas Ferreira	PL/MG
174	Renata Abreu	PODE/SP
175	Fabio Schiochet	UNIÃO/SC
176	Baleia Rossi	MDB/SP

Sala das Sessões, ____ de ____ de 2026.

Assinado pelos 176 Deputados acima listados.